



PUTUSAN
Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **WAHYU DWI FITRI TITUT K**, berkedudukan di Dharmawangsa 3/11, RT 004 RW 001, Kel/Desa Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya sebagai **Penggugat I**;
2. **SURYA INGGRIDA DIOTAMA**, berkedudukan di Petemon 3/122-A, RT 003 RW 013, Kel/Desa Petemon, Kec. Sawahan, Surabaya sebagai **Penggugat II**;
3. **HENTRI LUGTIKA ANJARPENY**, berkedudukan di Perumahan Graha Kota C10 No. 7, RT076 RW012, Kel/Desa Suko, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo Jawa Timur sebagai **Penggugat III**;
4. **DIMAS FEBRIAN RAMADHANI, S.A.P**, berkedudukan di Pucangan 5/4, RT 004 RW 007, Kel/Desa Kertajaya, Kec. Gubeng, Surabaya sebagai **Penggugat IV**;
5. **AGUS SETIAWAN**, berkedudukan di Simo Gunung Kramat BRT 4-D/5, RT 006 RW 014, Kel/Desa Putat Jaya, Kec. Sawahan, Surabaya sebagai **Penggugat V**;
6. **ARYA BIMA TEJA**, berkedudukan di Jl. Wiguna Selatan 3/26, RT 002 RW 005, Kel/Desa Gunung Anyar Tambak, Kec. Gunung Anyar, Surabaya sebagai **Penggugat VI**;
7. **MEI SUSILONINGSIH**, berkedudukan di Perum AL Blok H-1 No.3, RT 028 RW 008, Kel/Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahura, S.H., M.H., Achmad Roni, S.H., M.H. dan Ika Fitriana, S.H. Adalah Mediator, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm NAS & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Kedung Asem Nomor 57, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293/email: nas.kantorhukum@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan:

1. **PT. ARAYA BERLIAN PERKASA**, bertempat tinggal di Jl. Perum Grand Kencana B3, 20-21, Kelurahan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Tergugat I**;

4
Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



2. **FATIMATU ZAHRO**, bertempat tinggal di Jl. Perum Grand Kencana B3, 20-21, Kelurahan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tito Suprianto, S.H, M.H, Tonny Agung Trimaknanto, S.H., dan Dicky Andika Hartanto, S.H. Para Advokat dan Legal Consultant dari Kantor Hukum/Law Office "Tito Suprianto Lawfirm" yang berkedudukan di Ruko Tidar Mas Square D-6, Jl Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya dan Gedung Office 8, Lt 18 Unit A SCBD Lot 28, Jl Jend Sudirman, Kav. 52-53 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/email: titosuprianto@yahoo.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2025, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 September 2025 dalam Register Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Hubungan Hukum antara Penggugat I dengan Para Tergugat
 1. Bahwa, Penggugat I memesan atau membeli 1 (satu) Unit Rumah kepada Tergugat I, Pembelian 1 (satu) Unit Rumah tersebut kemudian dituangkan dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020;
 2. Bahwa, dalam transaksi Jual-Beli Rumah tersebut, didalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020, Pihak Penjual (Tergugat I) diwakili oleh Sdri. **FATIMATU ZOHRA** (Tergugat II) menyatakan bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur untuk dan atas nama **DIAMOND PROPERTY**. Adapun **DIAMOND PROPERTY** tersebut adalah sebuah Merk atau Nama yang dipakai oleh Tergugat I yaitu **PT. ARAYA BERLIAN PERKASA** untuk menjual-belikan Rumah kepada Penggugat I maupun kepada pembeli yang lain;
 3. Bahwa sesuai dengan Pasak I IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020,

(Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda)



Pembayaran pembelian Rumah melalui Transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II;

4. Bahwa, oleh karena dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020 tersebut melibatkan Tergugat II sebagai pribadi dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, maka sudah benar dalam Gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat;

Bahwa selain itu, berdasarkan informasi yang diterima oleh Penggugat I, Sebidang Tanah yang menjadi Obyek Jual-Beli masih tercatat atas nama Tergugat II sebagai pribadi.

Kesimpulannya, Sdri. FATIMATU ZAHRO (Tergugat II) selaku Direktur pada Tergugat I dalam melakukan Penjualan Rumah mencampuradukkan atau tidak memisahkan dirinya sebagai pribadi dan dalam posisinya bertindak mewakili Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas yang merupakan Subyek Hukum yang berbeda.

5. Bahwa adapun harga Jual-Beli Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun atas pembelian Rumah tersebut, Penggugat I telah membayar lunas dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Uang Tanda Jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II sebagaimana Kwitansi Tanggal 28 November 2020;

- Uang Muka sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Penyerahan Tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Penyerahan uang tersebut telah diberikan kwitansi tertanggal 5 Desember 2020;

- Uang Pelunasan sebesar Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dengan cara transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II;

6. Bahwa adapun Unit Rumah yang dipesan atau dibeli terletak atau beralamat di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdana Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda

(Handwritten signature and initials)



C No. 20, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur : Blok C No. 19
- Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
- Batas Barat : Blok C No. 21
- Batas Selatan : Jalan Perumahan

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan Desember 2021"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 1 sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya Serah Terima Rumah dilaksanakan pada Tanggal 25 Desember 2021;

8. Bahwa sejak jatuh tempo waktu Serah Terima Rumah, Para Tergugat tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Rumah dan juga tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat I walaupun sudah diingatkan berkali-kali.
9. Bahwa setelah berkali-kali diingatkan dan ditegur untuk segera melakukan penyelesaian pembanguna Unit Rumah, akhirnya Tergugat II diwakili oleh Direktur Operasional membuat SURAT KETERANGAN tanggal 31 Juli 2022 yang mana pada intinya Tergugat I berjanji akan melakukan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat I selambat-lambatnya Bulan 31 Desember 2022;
10. Bahwa setelah adanya SURAT KETERANGAN tersebut, Tergugat tetap tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Unit Rumah dan tentu tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat I hingga saat Gugatan ini diajukan;
11. Bahwa atas tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat I, maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji yaitu mengingkari ketentuan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan Desember 2021;"

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Bahwa selain mengingkari ketentuan Pasal 7 angka 1 tersebut, Para Tergugat juga mengingkari SURAT KETERANGAN tanggal 31 Juli 2022 yang mana pada intinya Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat I selambat-lambatnya Bulan 31 Desember 2022;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020 menyatakan Pihak Pertama Wajib "Menempati jadwal/waktu yang disepakati sesuai isi dalam perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan serah terima unit Pihak Pertama memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian."
13. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;"
14. Bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembangunan Unit Rumah dan diserahkan kepada Penggugat I;
16. Bahwa untuk menjamin agar Obyek Jual-Beli tidak dialihkan dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya Obyek Jual-Beli dinyatakan sebagai hak milik Penggugat I;
17. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat dengan tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020, sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian.

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Dengan demikian maka kompensasi keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai adalah sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 0,15% (Nol Koma Lima Belas) Persen dari Rp. 250.000.000 adalah Rp. 375.000,-;
- Keterlambatan Serah Terima Rumah sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2025 adalah 44 Bulan terhitung sejak 26 Desember 2021 sampai dengan 26 Agustus 2025;
- Maka $Rp. 375.000 \times 44 = Rp. 16.500.000,-$ (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

18. Bahwa selain Para Tergugat harus dihukum untuk membayar Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Point 17 diatas, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I selama mengurus permasalahan akibat adanya Wanprestasi dari Para Tergugat. Adapun biaya tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

19. Bahwa agar Gugatan ini nantinya tidak hanya menang diatas kertas, maka perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;

20. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat I memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat I, sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Hubungan Hukum antara Penggugat II dengan Para Tergugat

1. Bahwa, Penggugat II memesan atau membeli Unit Rumah kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020;
2. Bahwa, dalam transaksi Jual-Beli Rumah tersebut, didalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020, Pihak Penjual (Tergugat I) diwakili oleh Sdri. FATIMATU ZOHRA (Tergugat II) yang menyatakan bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur untuk dan atas nama DIAMOND PROPERTY. Adapun DIAMOND PROPERTY tersebut adalah sebuah

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Merk atau Nama yang dipakai oleh Tergugat I yaitu PT. ARAYA BERLIAN PERKASA untuk menjual-belikan Rumah kepada Penggugat II maupun kepada pembeli yang lain;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020, Pembayaran pembelian Rumah melalui Transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II;
4. Bahwa, oleh karena dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020 tersebut melibatkan Tergugat II sebagai pribadi dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, maka sudah benar dalam Gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat; Kesimpulannya, Sdri. FATIMATU ZAHRO (Tergugat II) selaku Direktur pada Tergugat I dalam melakukan Penjualan Rumah mencampuradukkan atau tidak memisahkan dirinya sebagai pribadi dan dalam posisinya bertindak mewakili Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas yang merupakan Subyek Hukum yang berbeda.
5. Bahwa adapun harga Jual-Beli Rumah tersebut awalnya adalah sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Atas pembelian Unit Rumah tersebut, Penggugat II telah membayar lunas;
6. Bahwa adapun Unit Rumah yang dipesan atau dibeli terletak atau beralamat di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 17, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok C No. 16
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok C No. 18
 - Batas Selatan : Jalan Perumahan
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pelunasan yaitu Bulan Oktober 2021"
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya Serah Terima Rumah dilaksanakan pada Bulan Oktober 2022;

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



8. Bahwa sejak jatuh tempo waktu Serah Terima Rumah, Para Tergugat tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Rumah dan juga tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat II walaupun sudah diingatkan berkali-kali hingga saat Gugatan ini diajukan;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020 menyatakan Pihak Pertama Wajib "Menempati jadwal/waktu yang disepakati sesuai isi dalam perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan serah terima unit Pihak Pertama memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian."
10. Bahwa atas tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat II, maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yaitu mengingkari ketentuan Pasal 7 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pelunasan yaitu Bulan Oktober 2021"
11. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;"
12. Bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembangunan Unit Rumah dan diserahkan kepada Penggugat II;

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



14. Bahwa untuk menjamin agar Obyek Jual-Beli tidak dialihkan dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya Obyek Jual-Beli dinyatakan sebagai hak milik Penggugat II;
15. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat dengan tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020, sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian. Maka dengan demikian kompensasi keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 14.850.000,- (Empat Belas Juta Delapan Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
- 0,15% (Nol Koma Lima Belas) Persen dari Rp. 220.000.000 adalah Rp. 330.000,-
 - Keterlambatan Serah Terima Rumah sampai dengan Tanggal 01 September 2025 adalah 45 Bulan terhitung sejak 01 November 2021 sampai dengan 01 September 2025;
 - Maka $Rp. 330.000 \times 45 = Rp. 14.850.000,-$ (Empat Belas Juta Delapan Lima Puluh Ribu Rupiah);
16. Bahwa selain Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Point 15 diatas, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat II selama mengurus permasalahan akibat adanya Wanprestasi dari Para Tergugat. Adapun biaya tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
17. Bahwa agar Gugatan ini nantinya tidak hanya menang diatas kertas, maka perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
18. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat II memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat II, sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



III. Hubungan Hukum antara Penggugat III dengan Para Tergugat

1. Bahwa, Penggugat III memesan atau membeli Unit Rumah kepada Tergugat I sesuai dengan SURAT PEMESANAN RUMAH tertanggal 05 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Sdri. FATIMATU ZAHRO bertindak untuk dan atas nama Tergugat I;
2. Bahwa setelah Penggugat III dan Tergugat I menandatangani SURAT PEMESANAN RUMAH tertanggal 05 Oktober 2025 dan Penggugat III telah membayar Uang Tanda Tanda Jadi (UTJ) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sebagai tindak lanjut Pemesanan Rumah tersebut, kemudian dibuat dan ditandatangani PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022. Dalam PIJB tersebut yang tandatangan dari Pihak Penjual adalah Sdri. FATIMATU ZAHRO tanpa menyebutkan kedudukan untuk mewakili Tergugat I, dengan kata lain dapat dianggap bertindak sebagai pribadi (Tergugat II);
3. Bahwa berkaitan dengan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai pribadi tersebut, Tergugat II mengatakan bahwa Sebidang Tanah yang akan dibangun rumah yang dijual kepada Penggugat III dan pembeli lainnya bukti kepemilikannya atas nama Tergugat II sebagai pribadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang lain;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terlibat sebagai Penjual dalam Jual-Beli Rumah kepada Penggugat III sebagaimana tertuang dalam SURAT PEMESANAN RUMAH tertanggal 05 Oktober 2025 dan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022, maka sudah benar dan tepat Tergugat I dan Tergugat II ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
5. Bahwa, dalam memasarkan atau mempromosikan serta memberikan nama Perumahan yang diperjual-belikan, Para Tergugat memakai nama DIAMOND PROPERTY. Adapun DIAMOND PROPERTY tersebut adalah sebuah Merk atau Nama yang dipakai oleh Tergugat I yaitu PT. ARAYA BERLIAN PERKASA untuk menjual-belikan Rumah kepada para pembelinya;
6. Bahwa adapun nilai atau harga jual-beli rumah tersebut adalah sebesar Rp. 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Atas pembelian rumah tersebut, Penggugat III telah membayar lunas;

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



7. Bahwa adapun Objek Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor: 25 tersebut adalah Sebidang Tanah diatasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah Type 36 seluas +/- 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), dengan ukuran Panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7,2 M (tujuh koma dua meter) berikut segala sesuatu yang ada/berdiri dan tertanam diatasnya, yang merupakan Sebagian dari 4 (empat) bidang tanah yang seluruhnya seluas +/- 13.953 M2 (tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Perumahan Diamond Village Juanda 4 Blok E-03.
8. Bahwa berdasarkan SURAT PEMESANAN RUMAH tertanggal 05 Oktober 2025 dan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022, serah-terima Unit Rumah Obyek Jual-Beli harusnya dilakukan paling lambat Bulan April 2023 kepada Penggugat III, akan tetapi hingga lewat waktu yang ditentukan, Tergugat I tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat III;
9. Bahwa, setelah beberapa kali Penggugat III meminta Tergugat I maupun Tergugat II untuk segera menyerahkan Unit Rumah tersebut, ternyata ditemukan fakta bahwa Unit Rumah tersebut tidak bisa dibangun karena Tanah yang menjadi lokasi Perumahan Diamond Village Juanda 4, Blok E-03 yang berlokasi di Damarsi – Buduran, Kab. Sidoarjo tersebut belum dibayar lunas kepada Pemilik Tanah;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat memastikan apakah tetap dapat melanjutkan pembangunan rumah di Perumahan Diamond Village Juanda 4, Blok E-03 yang berlokasi di Damarsi – Buduran, Kab. Sidoarjo tersebut, akhirnya Para Tergugat menawarkan untuk relokasi atau perubahan lokasi Obyek Jual Beli;
11. Bahwa atas tawaran Para Tergugat kepada Penggugat III terkait perubahan lokasi obyek jual beli, Penggugat III menyepakati dan kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH Nomor 25. ADDENDUM PERJANJIAN tersebut disepakat tanggal 11 Desember 2024;
12. Bahwa dengan adanya ADDENDUM PERJANJIAN. tersebut, maka Obyek Jual-Beli Rumah yang sebelumnya berlokasi di Sebidang Tanah diatasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah Type 36 seluas +/- 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), dengan ukuran Panjang 10 M (sepuluh meter) dan lebar 7,2 M (tujuh koma dua meter) berikut segala sesuatu

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



yang ada/berdiri dan tertanam di atasnya, yang merupakan Sebagian dari 4 (empat) bidang tanah yang seluruhnya seluas +/- 13.953 M² (tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, setempat dikenal dengan Perumahan Diamond Village Juanda 4 Blok E-03.

BERUBAH MENJADI:

Sebidang Tanah di atasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 33, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur : Blok B No. 32
- Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
- Batas Barat : Blok C No. 12
- Batas Selatan : Jalan Perumahan

13. Bahwa dengan adanya ADDENDUM PERJANJIAN tersebut, maka yang menjadi Obyek Jual-Beli dan kemudian menjadi Obyek Perkara dalam perkara a quo adalah Sebidang Tanah di atasnya berdiri sebuah Bangunan Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 33, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur : Blok B No. 32
- Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
- Batas Barat : Blok C No. 12
- Batas Selatan : Jalan Perumahan

14. Bahwa dalam ADDENDUM PERJANJIAN, Para Tergugat tetap berjanji akan membayarkan denda keterlambatan penyerahan Unit Rumah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022. Selain itu, Para Tergugat bersedia dan sanggup untuk menanggung semua biaya proses balik nama Unit Rumah kepada Penggugat III;

15. Bahwa berdasarkan ADDENDUM PERJANJIAN tersebut, Para Tergugat menyatakan sanggup dan bersedia untuk menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat III paling lambat Bulan Maret 2025, namun pada kenyataannya, hingga Gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak menyerahkan Unit Rumah tersebut bahkan belum melakukan pembangunan rumah;

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022 menyatakan ”- Apabila sampai bulan April 2023, Pihak Kesatu belum juga dapat menyerahkan bangunan rumah yang diperjanjikan kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan atas maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tahun, pembayaran kompensasi akan diserahkan bersama dengan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
17. Bahwa atas tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat III, maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yaitu mengingkari ketentuan SURAT PEMESANAN RUMAH tertanggal 05 Oktober 2025, PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022 Pasal 2 dan ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN tertanggal 11 Desember 2024;
18. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;”
19. Bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembangunan Unit Rumah dan diserahkan kepada Penggugat III;
21. Bahwa untuk menjamin agar Obyek Jual-Beli tidak dialihkan dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya Obyek Jual-Beli dinyatakan sebagai hak milik Penggugat III;

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



22. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat dengan tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat III, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022, sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar uang kompensasi kepada Penggugat III sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 16 April 2023 sampai dengan 16 April 2024 sebesar Rp. 3.000.000,-
- 16 April 2024 sampai dengan 16 April 2025 sebesar Rp. 3.000.000,-
- 16 Mei 2025 sebesar Rp. 250.000,-
- 16 Juni 2025 sebesar Rp. 250.000,-
- 16 Juli 2025 sebesar Rp. 250.000,-
- 16 Agustus 2025 sebesar Rp. 250.000,-

23. Bahwa selain Para Tergugat harus dihukum untuk membayar Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Point 22 diatas, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat III selama mengurus permasalahan akibat adanya Wanprestasi dari Para Tergugat. Adapun biaya tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

24. Bahwa agar Gugatan ini nantinya tidak hanya menang diatas kertas, maka perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;

25. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat III memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

26. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat III, sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. Hubungan Hukum antara Penggugat IV dengan Para Tergugat

1. Bahwa, Penggugat IV memesan atau membeli Unit Rumah kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam SURAT PEMESANAN RUMAH tertanggal 03 Oktober 2021 dan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 058/DVJ-I/IJB-I/B22/X/2021 tertanggal 16 Oktober 2021;
2. Bahwa, dalam transaksi Jual-Beli Rumah tersebut, didalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 058/DVJ-I/IJB-I/B22/X/2021

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdana Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



tertanggal 16 Oktober 2021, Pihak Penjual (Tergugat I) diwakili oleh Sdri. FATIMATU ZOHRA (Tergugat II) menyatakan bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur untuk dan atas nama DIAMOND PROPERTY. Adapun DIAMOND PROPERTY tersebut adalah sebuah Merk atau Nama yang dipakai oleh Tergugat I yaitu PT. ARAYA BERLIAN PERKASA untuk menjual-belikan Rumah kepada Penggugat IV maupun kepada pembeli yang lain;

3. Bahwa adapun harga Jual-Beli Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 372.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). Adapun atas pembelian Rumah tersebut, Penggugat IV telah membayar lunas dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Uang Tanda Jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0187878008 atas nama PT. ARAYA BERLIAN PERKASA yaitu Tergugat II Tanggal 25 September 2021;
- Uang Pelunasan sebesar Rp. 367.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan cara transfer Bank BCA Rekening: 0187878008 atas nama PT. ARAYA BERLIAN PERKASA yaitu Tergugat II Tanggal 30 September 2021;

Bahwa atas pembelian Rumah tersebut, Penggugat IV telah membayar lunas sebesar Rp. 372.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

4. Bahwa adapun Unit Rumah yang dipesan atau dibeli terletak atau beralamat di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 22, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur : Blok B No. 21
- Batas Utara : Sebidang Tanah Berupa Sawah
- Batas Barat : Blok B No. 23
- Batas Selatan : Jalan Perumahan

5. Bahwa sesuai dengan SURAT PEMESANAN RUMAH Point 3, Serah Terima Unit yaitu 3 (tiga) Bulan terhitung dari IJB (Ikatan Jual Beli). Kemudian Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 058/DVJ-I/IJB-I/B22/X/2021 tertanggal 16 Oktober 2021 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Januari 2022"

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Bahwa berdasarkan ketentuan SURAT PEMESANAN RUMAH dan ketentuan IJB Pasal 7 angka 1 sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya Serah Terima Rumah dilaksanakan pada Bulan Januari 2022;

6. Bahwa sejak jatuh tempo waktu Serah Terima Rumah, Tergugat I tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Rumah dan juga tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat IV walaupun sudah diingatkan berkali-kali;
 7. Bahwa setelah berkali-kali diingatkan dan ditegur untuk segera melakukan penyelesaian pembangunam dan menyerahkan Unit Rumah, akhirnya Tergugat diwakili oleh Direktur Operasional membuat SURAT KETERANGAN tanggal 23 Agustus 2022 yang mana isi SURAT KETERANGAN tersebut pada intinya TERGUGAT menyatakan akan menyerahkan Unit Rumah selambat-lambatnya Bulan Desember 2022;
 8. Bahwa setelah adanya SURAT KETERANGAN tanggal 23 Agustus 2022 tersebut, Tergugat tetap tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat IV. Tergugat diwakili oleh Direktur Operasional kemudian membuat SURAT KETERANGAN lagi tanggal 02 Februari 2023, yang mana dalam SURAT KETERANGAN tersebut, Tergugat menyatakan akan menyerahkan Unit Rumah selambat-lambatnya Bulan Juni 2023;
 9. Bahwa setelah adanya SURAT KETERANGAN tersebut, Tergugat tetap tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Unit Rumah dan tentu tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat IV hingga saat Gugatan ini diajukan;
 10. Bahwa atas tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat IV, maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yaitu mengingkari SURAT PEMESANAN RUMAH tertanggal 03 Oktober 2021 dan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 058/DVJ-I/IJB-I/B22/X/2021 tertanggal 16 Oktober 2021 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan yaitu Januari 2022;"
- Bahwa selain mengingkari ketentuan Pasal 7 angka 1 IJB tersebut, Para Tergugat juga mengingkari SURAT KETERANGAN tanggal 23 Agustus 2022 dan SURAT KETERANGAN tanggal 02 Februari 2023;

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 058/DVJ-I/IJB-I/B22/X/2021 tertanggal 16 Oktober 2021 menyatakan Pihak Pertama Wajib "Menempati jadwal/waktu yang disepakati sesuai isi dalam perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan serah terima unit Pihak Pertama memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian."
12. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;"
13. Bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembangunan Unit Rumah dan diserahkan kepada Penggugat IV;
15. Bahwa untuk menjamin agar Obyek Jual-Beli tidak dialihkan dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya Obyek Jual-Beli dinyatakan sebagai hak milik Penggugat IV;
16. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat dengan tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat IV, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 058/DVJ-I/IJB-I/B22/X/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian. Dengan demikian maka kompensasi keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. Rp. 31.806.000,- (Tiga Puluhan Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- 0,15% (Nol Koma Lima Belas) Persen dari Rp. 372.000.000 adalah Rp. 558.000,-
 - Keterlambatan Serah Terima Rumah sampai dengan Tanggal 17 Agustus 2025 adalah 57 Bulan terhitung sejak 17 Januari 2021 sampai dengan 17 Agustus 2025;
 - Maka $Rp. 558.000 \times 57 = Rp. 31.806.000,-$ (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);
17. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Point 16 diatas, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat IV selama mengurus permasalahan akibat adanya Wanprestasi dari Para Tergugat. Adapun biaya tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
18. Bahwa agar Gugatan ini nantinya tidak hanya menang diatas kertas, maka perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
19. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat IV memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
20. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat IV, sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

V. Hubungan Hukum antara Penggugat V dengan Para Tergugat

1. Bahwa, Penggugat V memesan atau membeli Unit Rumah kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020;
2. Bahwa, dalam transaksi Jual-Beli Rumah ini, didalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020, Pihak Penjual (Tergugat I) diwakili oleh Sdri. FATIMATU ZOHRA (Tergugat II) menyatakan bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur untuk dan atas nama DIAMOND PROPERTY. Adapun DIAMOND PROPERTY tersebut adalah sebuah Merk atau Nama yang dipakai oleh Tergugat I yaitu PT. ARAYA BERLIAN PERKASA untuk menjual-belikan Rumah kepada Penggugat V maupun kepada pembeli yang lain;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020,

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Pembayaran pembelian Rumah melalui Transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II;

4. Bahwa, oleh karena dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 tersebut melibatkan Tergugat II sebagai pribadi dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, maka sudah benar dalam Gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat;
Kesimpulannya, Sdri. FATIMATU ZAHRO (Tergugat II) selaku Direktur pada Tergugat I dalam melakukan Penjualan Rumah mencampuradukkan atau tidak memisahkan dirinya sebagai pribadi dan dalam posisinya bertindak mewakili Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas yang merupakan Subyek Hukum yang berbeda.
5. Bahwa adapun harga Jual-Beli Rumah tersebut awalnya adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Namun dalam perjalanannya, terjadi kesepakatan antara Penggugat V dengan Para Tergugat untuk melakukan penambahan bangunan sehingga Penggugat menambah biaya sebesar Rp. 168.050.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
Maka total keseluruhan Jual-Beli Rumah yang sudah dibayar oleh Penggugat V adalah sebesar Rp. 378.050.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Adapun atas pembelian Rumah tersebut, Penggugat V telah membayar lunas;
6. Bahwa adapun Unit Rumah yang dipesan atau dibeli terletak atau beralamat di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 09, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok C No. 08
 - Batas Utara : Jalan Perumahan
 - Batas Barat : Blok C No. 10
 - Batas Selatan : Sebidang Tanah berupa Sawah
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan November 2021"

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 1 sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya Serah Terima Rumah dilaksanakan pada Bulan November 2021;
8. Bahwa sejak jatuh tempo waktu Serah Terima Rumah, Para Tergugat tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Rumah dan juga tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat V walaupun sudah diingatkan berkali-kali hingga saat Gugatan ini diajukan;
 9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 menyatakan Pihak Pertama Wajib "Menempati jadwal/waktu yang disepakati sesuai isi dalam perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan serah terima unit Pihak Pertama memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian."
 10. Bahwa atas tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat V, maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yaitu mengingkari ketentuan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan November 2021;"
 11. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;"
 12. Bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembangunan Unit Rumah dan diserahkan kepada Penggugat V;
14. Bahwa untuk menjamin agar Obyek Jual-Beli tidak dialihkan dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya Obyek Jual-Beli dinyatakan sebagai hak milik Penggugat V;
15. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat dengan tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat V, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020, sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian. Maka dengan demikian kompensasi keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 26.085.450,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
- 0,15% (Nol Koma Lima Belas) Persen dari Rp. 378.050.000 adalah Rp. 567.075,-
 - Keterlambatan Serah Terima Rumah sampai dengan Tanggal 02 September 2025 adalah 46 Bulan terhitung sejak 02 November 2021 sampai dengan 02 September 2025;
 - Maka $Rp. 567.075 \times 46 = Rp. 26.085.450,-$ (Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
16. Bahwa selain Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Point 15 diatas, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat V selama mengurus permasalahan akibat adanya Wanprestasi dari Para Tergugat. Adapun biaya tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
17. Bahwa agar Gugatan ini nantinya tidak hanya menang diatas kertas, maka perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
18. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat V memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



19. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat V, sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

VI. Hubungan Hukum antara Penggugat VI dengan Para Tergugat

1. Bahwa, Penggugat VI memesan atau membeli Unit Rumah kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari 2021;
2. Bahwa, dalam transaksi Jual-Beli Rumah ini, didalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari 2021, Pihak Penjual (Tergugat I) diwakili oleh Sdri. FATIMATU ZOHRA (Tergugat II) menyatakan bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur untuk dan atas nama PT. ARAYA BERLIAN PERKASA;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari 2021, Pembayaran pembelian Rumah melalui Transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0187878008 atas nama PT. ARAYA BERLIAN PERKASA (Tergugat I) dan ke Rekening BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan data kepemilikan Sebidang Tanah yang menjadi lokasi rencana pendirian bangunan rumah, ternyata Sebidang Tanah tersebut bukti kepemilikannya atas nama FATIMATU ZOHRA secara pribadi (Tergugat II)
5. Bahwa, oleh karena dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari 2021 tersebut melibatkan Tergugat II (FATIMATU ZAHRO) sebagai pribadi selaku pemilik atas kepemilikan tanah dan sekaligus Sdri FATIMATU ZAHRO bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, serta karena Sdri. FATIMATU ZAHRO (Tergugat II) juga menerima pembayaran melalui rekening pribadinya, maka sudah benar dalam Gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat, maka sudah benar dalam Gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat;
6. Bahwa adapun harga Jual-Beli Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 675.249.980 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Adapun mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.473.611 (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Enam Ratus Sebelas Rupiah) selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan atau sama dengan 15 (Lima Belas) Tahun;
7. Bahwa atas pembelian rumah tersebut, Penggugat VI telah membayar sebanyak Rp. 146.313.886,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Tanda Jadi, Rp. 5.000.000,-
 - Uang Muka, Rp. 50.000.000,-
 - Pembayaran IJB, Rp. 1.000.000,-
 - Pembayaran Angsuran, Rp. 3.473.611 x 26 = Rp. 90.313.886,-
 8. Bahwa, Penggugat VI menghentikan pembayaran angsuran setelah angsuran ke-26 dikarenakan sudah tersiar informasi dari Pembeli yang lain bahwa terdapat dugaan penipuan dan tidak ada progress pembangunan rumah
 9. Bahwa adapun Unit Rumah yang dipesan atau dibeli terletak atau beralamat di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 31, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 30
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok B No. 32
 - Batas Selatan : Jalan Perumahan
 10. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari 2021 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan Agustus 2023"
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 1 sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya Serah Terima Rumah dilaksanakan paling lambat pada 19 Agustus 2023;
 11. Bahwa sejak jatuh tempo waktu Serah Terima Rumah, Para Tergugat tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Rumah dan juga tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat VI walaupun sudah diingatkan berkali-kali hingga saat Gugatan ini diajukan;
 12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Februari 2021 menyatakan Pihak Pertama Wajib "Menempati jadwal/waktu yang disepakati sesuai isi dalam perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan serah terima unit Pihak Pertama memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian."

13. Bahwa atas tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat VI, maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yaitu mengingkari ketentuan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari 2021 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan Agustus 2023"
14. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;"
15. Bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembangunan Unit Rumah dan diserahkan kepada Penggugat VI;
17. Bahwa untuk menjamin agar Obyek Jual-Beli tidak dialihkan dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya Obyek Jual-Beli berupa sebidang tanah dinyatakan sebagai hak milik Penggugat VI;
18. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat dengan tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat VI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



2021, sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian. Maka dengan demikian kompensasi keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 24.308.976,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- 0,15% (Nol Koma Lima Belas) Persen dari Rp. 675.249.980 adalah Rp. 1.012.874,-
- Keterlambatan Serah Terima Rumah sampai dengan Tanggal 20 Agustus 2025 adalah 24 Bulan terhitung sejak 20 Agustus 2023 sampai dengan 20 Agustus 2025;
- Maka, $\text{Rp. } 1.012.874 \times 24 = \text{Rp. } 24.308.976,-$ (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

19. Bahwa selain Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Point 18 diatas, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat VI selama mengurus permasalahan akibat adanya Wanprestasi dari Para Tergugat. Adapun biaya tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

20. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat VI memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat VI, sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

VII. Hubungan Hukum antara Penggugat VII dengan Para Tergugat

1. Bahwa, Penggugat VII memesan atau membeli Unit Rumah kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021;
2. Bahwa, dalam transaksi Jual-Beli Rumah ini, didalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021, Pihak Penjual (Tergugat I) diwakili oleh Sdri. FATIMATU ZOHRA (Tergugat II) menyatakan bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur untuk dan atas nama PT. ARAYA BERLIAN PERKASA;

(Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda)



3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021, Pembayaran pembelian Rumah melalui Transfer Bank BCA Nomor Rekening: 0187878008 atas nama PT. ARAYA BERLIAN PERKASA (Tergugat I) dan ke Rekening BCA Nomor Rekening: 0891134702 atas nama FATIMATU ZAHRO yaitu Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan data kepemilikan Sebidang Tanah yang menjadi lokasi rencana pendirian bangunan rumah, ternyata Sebidang Tanah tersebut bukti kepemilikannya atas nama FATIMATU ZOHRA secara pribadi (Tergugat II)
5. Bahwa, oleh karena dalam IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tersebut melibatkan Tergugat II (FATIMATU ZAHRO) sebagai pribadi selaku pemilik atas kepemilikan tanah dan sekaligus Sdri. FATIMATU ZAHRO bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, serta karena Sdri. FATIMATU ZAHRO (Tergugat II) juga menerima pembayaran melalui rekening pribadinya, maka sudah benar dalam Gugatan ini menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat;
6. Bahwa adapun harga Jual-Beli Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 560.509.920 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Adapun mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.113.944 (Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Bulan atau sama dengan 15 (Lima Belas) Tahun;
Bahwa adapun dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya, Penggugat VII melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran ini merupakan pembulatan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat VII dengan Para Tergugat dengan ketentuan selisih kelebihan bayar atas pembulatan tersebut akan dihitung secara akumulasi dan dapat mengurangi jumlah pembayaran angsuran diakhir;
7. Bahwa atas pembelian rumah tersebut, Penggugat VII telah membayar sebanyak Rp. 194.600.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Tanda Jadi, Rp. 5.000.000,-

(Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Uang Muka, Rp. 100.000.000,-
 - Pembayaran Angsuran, Rp. 3.200.000 x 28 = Rp. 89.600.000,-
8. Bahwa, Penggugat VII menghentikan pembayaran angsuran setelah angsuran ke-9 dikarenakan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah dan tentu tidak melakukan serah terima walaupun telah berulang kali diminta dan diingatkan;
9. Bahwa adapun Unit Rumah yang dipesan atau dibeli terletak atau beralamat di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 32, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Timur : Blok B No. 31
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok B No. 33
 - Batas Selatan : Jalan Perumahan
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 11 (Sebelas) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan Desember 2021"
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 1 sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya Serah Terima Rumah dilaksanakan paling lambat pada 12 Desember 2021;
11. Bahwa sejak jatuh tempo waktu Serah Terima Rumah, Para Tergugat tidak kunjung menyelesaikan pembangunan Rumah dan juga tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat VII walaupun sudah diingatkan berkali-kali hingga saat Gugatan ini diajukan;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 menyatakan Pihak Pertama Wajib "Menempati jadwal/waktu yang disepakati sesuai isi dalam perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan serah terima unit Pihak Pertama memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian."
13. Bahwa atas tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat VII, maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan

(Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Wanprestasi/Ingkar Janji yaitu mengingkari ketentuan Pasal 7 angka 1 IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 menyatakan "Serah terima unit rumah sebagaimana tertuang dalam Obyek Jual Beli dalam perjanjian ini akan dilakukan dalam waktu 11 (Sebelas) bulan terhitung mulai besok, setelah penandatanganan IJB yaitu Bulan Desember 2021"

14. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;"
15. Bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk segera melakukan pembangunan Unit Rumah dan diserahkan kepada Penggugat VII;
17. Bahwa untuk menjamin agar Obyek Jual-Beli tidak dialihkan dalam bentuk apapun, maka sudah selayaknya Obyek Jual-Beli berupa sebidang tanah dinyatakan sebagai hak milik Penggugat VII;
18. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi dari Para Tergugat dengan tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Penggugat VII, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1.3. IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021, sudah selayaknya Para Tergugat untuk dihukum membayar kompensasi keterlambatan sebesar 0,15% (Nol Koma Limas Belas Persen) per Bulan dari harga kesepakatan pembelian. Maka dengan demikian kompensasi keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar 37.834.380,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- 0,15% (Nol Koma Lima Belas) Persen dari Rp. 560.509.920 adalah Rp. 840.764,-
- Keterlambatan Serah Terima Rumah sampai dengan Tanggal 12 Juli 2025 adalah 45 Bulan dihitung sejak 12 Desember 2021 sampai dengan 12 September 2025;
- Maka $Rp. 840.764 \times 45 = Rp. 37.834.380,-$ (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);

19. Bahwa selain Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Point 18 diatas, Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat VII selama mengurus permasalahan akibat adanya Wanprestasi dari Para Tergugat. Adapun biaya tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

20. Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat VII memohon agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat yang merugikan Penggugat VII, sudah sepatutnya jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Bahwa, berdasarkan asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Maka Para Penggugat yang mempunyai kepentingan yang sama dan melawan pihak yang sama yaitu Para Tergugat serta Objek Perkara berada pada lokasi yang sama, maka Para Penggugat mengajukan gugatan a quo secara bersama-sama menjadi 1 (satu) perkara;

PETITUM GUGATAN PARA PENGGUGAT

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara A quo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM PENGGUGAT I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat I;

(Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



3. Menyatakan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020 beserta semua dokumen bukti-bukti yang membuktikan adanya Jual-Beli Rumah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Obyek Jual-Beli Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 20, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok C No. 19
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok C No. 21
 - Batas Selatan: Jalan Perumahanadalah Hak Milik Penggugat I;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan atau melakukan pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat I berupa 1 (satu) Unit Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 20, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok C No. 19
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok C No. 21
 - Batas Selatan: Jalan Perumahan
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sesuai dengan domisili hukumnya untuk membuat/menandatangani Akta Jual Beli (AJB) kepada Penggugat I serta memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi keterlambatan kepada Penggugat I sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat I apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

(Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM PENGUGAT II

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat II;
3. Menyatakan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020 beserta semua dokumen bukti-bukti yang membuktikan adanya Jual-Beli Rumah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Obyek Jual-Beli Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 17, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok C No. 16
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok C No. 18
 - Batas Selatan : Jalan Perumahanadalah Hak Milik Penggugat II;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan atau melakukan pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat II berupa 1 (satu) Unit Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 17, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok C No. 16
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok C No. 18
 - Batas Selatan : Jalan Perumahan
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sesuai dengan domisili hukumnya untuk membuat/menandatangani Akta Jual Beli (AJB) kepada Penggugat II serta memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat II;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi keterlambatan kepada Penggugat II sebesar Rp. 14.850.000,- (Empat Belas Juta Delapan Lima Puluh Ribu Rupiah);

(Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat II apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM PENGGUGAT III

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat III;
3. Menyatakan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH (PIJB) Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2022 dan ADDENDUM PERJANJIAN PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH Nomor 25 tanggal 11 Desember 2024 beserta semua dokumen bukti-bukti yang membuktikan adanya Jual-Beli Rumah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Obyek Jual-Beli Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 33, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 32
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok C No. 12
 - Batas Selatan : Jalan Perumahanadalah Hak Milik Penggugat III;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan atau melakukan pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat III berupa 1 (satu) Unit Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 33, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 32
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Batas Barat : Blok C No. 12
 - Batas Selatan : Jalan Perumahan
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sesuai dengan domisili hukumnya untuk membuat/menandatangani Akta Jual Beli (AJB) kepada Penggugat III serta memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat III;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi keterlambatan kepada Penggugat II sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat III sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 9. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat III apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM PENGGUGAT IV

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat IV;
3. Menyatakan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 058/DVJJ-I/IJB-I/B22/X/2021 tertanggal 16 Oktober 2021 beserta semua dokumen bukti-bukti yang membuktikan adanya Jual-Beli Rumah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Obyek Jual-Beli Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 22, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 21
 - Batas Utara : Sebidang Tanah Berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok B No. 23
 - Batas Selatan : Jalan Perumahanadalah Hak Milik Penggugat IV;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan atau melakukan pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat IV berupa 1 (satu) Unit

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 22, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur : Blok B No. 21
- Batas Utara : Sebidang Tanah Berupa Sawah
- Batas Barat : Blok B No. 23
- Batas Selatan : Jalan Perumahan

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sesuai dengan domisili hukumnya untuk membuat/menandatangani Akta Jual Beli (AJB) kepada Penggugat IV serta memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat IV;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi keterlambatan kepada Penggugat IV sebesar Rp. Rp. 31.806.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat IV sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat IV apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM PENGGUGAT V

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat V;
3. Menyatakan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 010/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 beserta semua dokumen bukti-bukti yang membuktikan adanya Jual-Beli Rumah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Obyek Jual-Beli Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 09, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Batas Timur : Blok C No. 08
 - Batas Utara : Jalan Perumahan
 - Batas Barat : Blok C No. 10
 - Batas Selatan : Sebidang Tanah berupa Sawah
adalah Hak Milik Penggugat IV;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan atau melakukan pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat V berupa 1 (satu) Unit Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok C No. 09, Type 42 dengan luas Tanah 72 M² (Tujuh Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Timur : Blok C No. 08
 - Batas Utara : Jalan Perumahan
 - Batas Barat : Blok C No. 10
 - Batas Selatan : Sebidang Tanah berupa Sawah
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sesuai dengan domisili hukumnya untuk membuat/menandatangani Akta Jual Beli (AJB) kepada Penggugat V serta memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat V;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi keterlambatan kepada Penggugat V sebesar Rp. 26.085.450,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat V sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat V apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM PENGGUGAT VI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat VI;
3. Menyatakan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 006/IJB-01/DVJ-1/XI/2021 tertanggal 18 Februari 2021 beserta semua dokumen bukti-bukti

(Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



yang membuktikan adanya Jual-Beli Rumah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Obyek Jual-Beli Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 31, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 30
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok B No. 32
 - Batas Selatan : Jalan Perumahanadalah Hak Milik Penggugat VI;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan atau melakukan pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat VI berupa 1 (satu) Unit Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 31, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 30
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok B No. 32
 - Batas Selatan : Jalan Perumahan
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi keterlambatan kepada Penggugat VI sebesar Rp. 24.308.976,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat VI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat VI apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM PENGGUGAT VII

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji karena tidak menyerahkan Unit Rumah kepada Penggugat VII;

(Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan IKATAN JUAL BELI RUMAH (IJB) Nomor: 041/IJB-03/DVJ-1/I/2021 tertanggal 14 Januari 2021 beserta semua dokumen bukti-bukti yang membuktikan adanya Jual-Beli Rumah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 4. Menyatakan Obyek Jual-Beli Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 32, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 31
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok B No. 33
 - Batas Selatan : Jalan Perumahanadalah Hak Milik Penggugat VI;
 5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan atau melakukan pembangunan dan menyerahkan kepada Penggugat VII berupa 1 (satu) Unit Rumah di Perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Blok B No. 32, Type 45 dengan luas Tanah 75 M² (Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Timur : Blok B No. 31
 - Batas Utara : Sebidang Tanah berupa Sawah
 - Batas Barat : Blok B No. 33
 - Batas Selatan : Jalan Perumahan
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kompensasi keterlambatan kepada Penggugat VII sebesar Rp. 37.834.380,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat VII sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 8. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta benda milik Para Tergugat;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat VII apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau,

(Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama Sahura, S.H., M.H., Achmad Roni, S.H., M.H. dan Ika Fitriana, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2025 dan Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Tito Suprianto, S.H, M.H, Tonny Agung Trimaknanto, S.H., dan Dicky Andika Hartanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2025, sedangkan Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurhadi, S.E., S.H., M.H., Cpm., Mediator pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat II secara tegas menurut kebenarannya;
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

(Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Putusan Pengadilan", apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar jika ditujukan kepada Tergugat II. Hal ini dikarenakan hubungan hukum terjadinya in casu Perjanjian Ikatan Jual Beli (IJB) berupa Pembelian rumah yang berlokasi di Perumahan Diamond Village Juanda III antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagaimana didalilkan dalam Gugatan aquo;
 4. Bahwa sebagaimana di dalam judul Gugatan Para Penggugat dijelaskan mengenai gugatan ini merupakan Gugatan Wanprestasi maka harusnya gugatan ini didasarkan pada suatu perbuatan yang ingkar janji atas suatu perikatan;
 5. Bahwa didalam resume atas keseluruhan materi Gugatan Para Penggugat maka akan tampak maksud dari Para Penggugat adalah adanya pelanggaran perikatan yang tercantum dalam IJB masing-masing Para Penggugat atas pembelian Tanah dan Bangunan di Perumahan Diamond Village Juanda;
 6. Bahwa atas hal tersebut maka apabila Para Penggugat mendalilkan mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang didasarkan pada suatu perikatan, harusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang secara tegas tercantum dalam perikatan tersebut dalam hal ini antara Para Penggugat dan Tergugat I saja dan bukan memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
 7. Bahwa sebagaimana yang dituangkan dalam Gugatan Para Penggugat dimana masing-masing Para Penggugat telah membuat IJB dengan Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur sehingga dalam hal ini Tergugat II sebagai pribadi tidak tercantum dalam IJB masing-masing pihak dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di Perumahan Diamond Village Juanda;
 8. Bahwa Tergugat II hanya bertindak sebagai Direktur PT. Araya Berlian Perkasa (in casu Tergugat I) yang tidak memiliki pertanggungjawaban sebagai pribadi melainkan sebagai perwakilan dari recht person PT Araya Berlian Perkasa (in casu Tergugat I), sehingga Para Penggugat telah salah dan keliru dengan memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
 9. Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang menyatakan jikalau Tergugat II telah menerima pembayaran dari masing-masing Penggugat tidak menjadikan Tergugat II sebagai pihak yang telah mengadakan

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



kesepakatan tertulis dengan Para Penggugat sehingga Tergugat II tidak bisa diajukan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan IJB a quo;

10. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan di atas, jelas Gugatan Penggugat adalah gugatan yang error in persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan Wanprestasi atas IJB dengan Para Penggugat karena Tergugat II secara pribadi bukan pihak yang mengadakan kesepakatan dengan Para Penggugat;

Maka dalam Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Eksepsi Error In Persona, dan patutlah Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM: PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP/KURANG PIHAK

1. Bahwa sesuai Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 bahwa: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.";
2. Bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, terkait pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa Perdata, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Para Penggugat yang mengajukan Gugatan dan pihak Tergugat. Halmana pihak-pihak tersebut merupakan pihak Materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak Formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan;
3. Bahwa selain pihak yang bertindak selaku Para Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan:
"Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang se sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt. G/2025/PN Sda



dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).”

4. Bahwa mengingat Objek Sengketa yang berupa Tanah dan Bangunan yang di dalamnya terkait pihak yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum atas Objek Sengketa tersebut, maka seharusnya ada pihak-pihak lain diluar Tergugat yang harus ditarik sebagai Turut Tergugat, sebagai pihak yang berkepentingan. Penarikan pihak-pihak lain tersebut dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikan fakta-fakta yang lengkap agar Majelis Hakim memeriksa perkara dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan penuh rasa kebenaran dan keadilan. Adapun terkait pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah:

- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo: sebagai Badan yang berwenang terkait pencatatan Tanah di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H: sebagai pejabat publik yang berwenang membuat Akta Otentik untuk mengikat kesepakatan jual beli secara sah, memastikan para pihak cakap hukum dan objek jelas, memberikan nasihat hukum, serta menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian agar memberikan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli, serta mencegah sengketa di kemudian hari;

Artinya pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat tidak lengkap, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K/Sip/ 1975, Tanggal 25 Mei 1977 menyatakan: “Ternyata sebagai harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut ikut digugat”;

5. Bahwa sehingga, Gugatan Para Penggugat yang demikian tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi tetap MARI Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1975, tanggal 20 Januari 1976;

Maka dalam Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Eksepsi Exception Plurium Litis Consortium, dan patutlah Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



III. EXCEPTION OBSCUR LIBEL: GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. Bahwa Para Penggugat telah membuat suatu kekeliruan dalam penyusunan gugatan dimana:
 - a) Masing-masing Penggugat merupakan subjek hukum yang berbeda dalam perikatan IJB dengan Tergugat I dimana masing-masing Penggugat memiliki IJB yang berbeda satu sama lain;
 - b) Masing-masing Penggugat melakukan kesepakatan dengan Tergugat I pada hari dan tanggal yang berbeda;
 - c) Masing-masing Penggugat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda antara satu sama lain baik dalam isi perikatan IJB dengan Tergugat I maupun pada pelaksanaan isi perikatan a quo;
 - d) Masing-masing Penggugat meminta nilai penyelesaian yang berbeda dalam petitum masing-masing pihak;
 - e) Masing-masing Penggugat memiliki objek sengketa yang berbeda satu sama lain, dikarenakan masing-masing Peggugat telah melakukan transaksi (perikatan) jual beli atas objek tanah dan bangunan yang berbeda lokasi;
2. Bahwa atas hal tersebut, menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan mencampur adukkan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, Penggugat II dengan Tergugat I, Penggugat III dengan Tergugat I, Penggugat IV dengan Tergugat I, Penggugat V dengan Tergugat I, Penggugat VI dengan Tergugat I, Penggugat VII dengan Tergugat I dimana harusnya masing-masing hubungan hukum yang tertuang didalam suatu perikatan harusnya dilakukan berdasarkan masing-masing Penggugat dengan Tergugat I.
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, maka dengan adanya perbedaan pada objek sengketa masing-masing Pihak menjadikan Gugatan a quo tidak dapat diterapkan pada satu gugatan yang sama;
4. Bahwa dengan pencampur adukkan Gugatan masing-masing Penggugat yang berbeda menjadikan Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat ini menjadi gugatan yang memenuhi unsur obscur libel;

Maka dalam Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Eksepsi obscur libel dan patutlah Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



DALAM POKOK PERKARA

URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat terkecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya dalam Eksepsi maupun Jawaban Tergugat;
2. Bahwa, segala hal yang tertuang pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat II adalah Direktur PT. Araya Berlian Perkasa (in casu Tergugat I) sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengembangan Perumahan;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan :
"Kesimpulannya, Sdri. FATIMATU ZAHRO (in casu Tergugat II) selaku Direktur pada Tergugat I dalam melakukan Penjualan Rumah mencampuradukkan atau tidak memisahkan dirinya sebagai pribadi dan dalam posisinya bertindak mewakili Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas yang merupakan Subyek Hukum yang berbeda".
Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai direktur pada Tergugat I (PT Araya Berlian Perkasa) adalah sebagai pihak yang mewakili perseroan Tergugat I. Halmana berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan perseroan, bertindak sebagai wakil perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga tindakan Tergugat II direktur pada Tergugat I (PT Araya Berlian Perkasa) dalam perikatan IJB dengan Para Penggugat haruslah dilepaskan dari tanggung jawab Tergugat II secara pribadi atau individu.
5. Bahwa adapun tindakan Tergugat II yang menerima pembayaran atas jual beli dengan masing-masing Penggugat tidak menjadikan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau pelanggaran perikatan dengan Para Penggugat;
Halmana Tergugat II secara pribadi tidak pernah membuat kesepakatan atas jual beli tanah dan bangunan di perumahan Diamond Village Juanda didalam IJB yang telah ditandatangani oleh masing-masing Penggugat ataupun sebagai pihak dalam perikata a quo, sehingga apabila terjadi pelanggaran dalam perikatan dimaksud maka Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas pelanggaran perikatan a quo;
6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan jikalau Para Tergugat (dalam hal ini khusus Tergugat II) telah

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak diselesaikannya Pembangunan Unit Rumah dan keterlambatan Serah Terima Unit Rumah kepada Para Penggugat.

Bahwa Tergugat II tidak memiliki kapasitas secara pribadi untuk melakukan penyelesaian Pembangunan unit rumah ataupun keterlambatan serah terima unit rumah dikarenakan tindakan Tergugat II dalam perikatan IJB bukan merupakan tindakan secara individu atau pribadi melainkan sebagai pihak yang mewakili Tergugat I selain itu penyelesaian Pembangunan unit rumah ataupun keterlambatan serah terima unit rumah merupakan pertanggung jawaban Tergugat I sebagai recht person yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Bahwa dengan tidak ada dasarnya gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II, maka patutlah Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan jikalau gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa dengan diajukannya Eksepsi dan Jawaban tersebut, maka dengan ini Tergugat II memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2025/PN.Sda pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memutus dan mengabulkan permohonan Tergugat II sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (Error in Persona); atau
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); atau
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Gugatan Tidak Jelas (Obscuur libel);
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima/Niet Onvankelijkverklaard;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan replik pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, dan Tergugat II, telah pula mengajukan dupliknya pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026;

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519115905880002 atas nama Wahyu Dwi Fitri Tutut K, bukti PI-1; ✓
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikatan Jual beli Nomor 067/IJB-03/DVJ-1/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020, bukti PI-2; ✓
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tertanggal 28 November 2020, bukti PI-3; ✓
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli Rumah Nomor 67/IJB-03/DVJ-1/XII/2020, bukti PI-4T; ✓

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PI-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat II telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578065311930001 atas nama Surya Ingrida Diotama, bukti PII-1; ✓
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikatan Jual Beli Rumah (IJB) Nomor 020/IJB-02/DVJ-IX/2020 tertanggal 14 September 2020, bukti PII-2; ✓

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat III telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3515117112820003 atas nama HENTRI LUGTIKA ANJARPENY, bukti PIII-1; ✓
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemesanan Rumah atas nama HENTRI LUGTIKA ANJARPENY, bukti PIII-2; ✓
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tertanggal 28 November 2020 atas nama HENTRI LUGTIKA ANJARPENY, bukti PIII-3; ✓
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli Rumah Nomor 25, bukti PIII-4T; ✓

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat IV telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3515180602950003 atas nama DIMAS FEBRIAN RAMADHANI, S.A.P, bukti PIV-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemesanan Rumah atas nama DIMAS FEBRIAN R, bukti PIV-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikatan Jual Beli Nomor 058/DVJ-I/IJB.I/B22/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021, bukti PIV-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Rumah Nomor 000704 atas nama Dimas Febrian R tertanggal 25 September 2021, bukti PIV-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli Rumah Nomor 058/DVJ-I/IJB-I/B22/X/2021, bukti PIV-5T; (tidak ada).

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat V telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578060708850001 atas nama AGUS SETIAWAN, bukti PV-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikatan Jual beli Nomor 01/IJB-02/DVJ-1/X/2020 tertanggal 01 Oktober 2020, bukti PV-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi atas nama Agus Setiawan tertanggal 1 Oktober 2020, bukti PV-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PV-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat VI telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578252801960001 atas nama Arya Bima Teja, bukti PVI-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran tertanggal 30 Januari 2021 atas nama Arya Bima Teja, bukti PVI-2;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat VII telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3515074205730003 atas nama Mei Susiloningsih, bukti PVII-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi atas nama Mei Susilo Ningsih tertanggal 11 Januari 2020, bukti PVII-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli Rumah Nomor 041/IJB-03/DVJ-1/II/2021, bukti PVII-3T;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Anjar Nofrianto menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan PT Araya Berlian Perkasa dan menjadi marketing di PT Araya Berlian Perkasa melalui Agency;
- Bahwa Saksi menjadi marketing PT Araya Berlian Perkasa sejak tahun 2021 untuk penjualan perumahan di Cemandi Diamond Village Juanda 4;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Diamond Village Property;
- Bahwa nama Developer perumahan adalah PT Araya Berlian Perkasa, direktornya adalah Fatimatu Zahro;
- Bahwa selama menjadi marketing di perumahan tersebut ada yang membeli melalui saksi sebagai marketing yaitu Bu Wahyu Dwi Fitri atau Penggugat I dengan harga Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran dari Penggugat I atas pembelian unit rumah sudah lunas melalui Notaris;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi ikut mendampingi pelunasan ketika Penggugat I tanda tangan di Notaris;
- Bahwa alamat unit rumah yang dipesan Penggugat I adalah Perumahan Diamond Village Juanda 4 blok C20 dengan luas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa rumah belum berdiri ketika Penggugat I beli dan sampai dengan sekarang juga belum berdiri juga;

(Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat I belum bisa berdiri karena adanya kendala keuangan dari PT Araya Berlian Perkasa;
- Bahwa banyak yang tertarik membeli di Perumahan Diamond Village Juanda 4 karena pernah ada Agency masuk dan menawarkan bagi pembeli sebuah undian atau hadiah mobil dan memang pernah ada yang mendapatkan mobil
- Bahwa sekarang Fatimatu Zahro ditangkap dan dipenjara di LP Porong setahu saksi;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I melalui Transfer ke rekening atas nama Fatimatu Zahro;
- Bahwa prosedur pembelian yang dilakukan oleh Penggugat I untuk membeli tanah atau rumah di perumahan tersebut Penggugat I awalnya survey lokasi terlebih dahulu kemudian Penggugat I mengecek legalitas tanah ke kantor developer dan dijelaskan oleh Developer dan bahkan Penggugat I sempat tanya juga ke Kelurahan atas legalitas tanah sengketa dan sempat Penggugat I ragu akan tetapi akhirnya jadi ambil, kemudian Penggugat I memberikan UTJ (uang tanda jadi) dan selanjutnya pelunasan di Notaris dengan 2 (dua) kali pembayaran;
- Bahwa pembayaran pertama Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu pembayaran kedua Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa Penggugat I beli di tahun 2021;
- Bahwa perjanjian berupa surat jual beli yang di Warmaketing di Notaris;
- Bahwa yang memperkerjakan saksi di PT Araya Berlian Perkasa adalah Pak Yosi selaku direktur Marketing yang menerangkan semua produk yang dijual oleh PT Araya Berlian Perkasa;
- Bahwa saksi mempunyai user yang lain selain Penggugat I yaitu Penggugat VII (Ibu Mei Susiloningsih);
- Bahwa di Perumahan Diamond Village Juanda 4 rencana akan dibangun 96 (sembilan puluh enam) unit rumah;
- Bahwa sudah pernah ada yang sudah dibangun di objek sengketa ruko yang dibangun akan tetapi sekarang sudah roboh;
- Bahwa para user yang beli diperumahan tersebut ada yang sudah lunas ada yang belum;
- Bahwa saat ini sudah sekitar 60 % (enam puluh persen) yang sudah terjual;
- Bahwa pembangunan rumah di Perumahan Diamon Village ada yang sudah sempat dibangun atau dipondasi tapi tidak dilanjutkan dan ada yang belum dibangun sama sekali karena PT Araya Berlian Perkasa sudah bangkrut dan Fatimatu Zahro juga sudah dipenjara;

(Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda /



2. Saksi Sri Wahyuni menerangkan:

- Bahwa saksi membeli rumah di perumahan Diamond Village Juanda 4 di tahun 2020;
- Bahwa rumah yang saksi beli sudah dibangun oleh Pengembang sekitar 50 % (lima puluh persen);
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat di Group WA dan sempat ada pertemuan pembeli rumah di Perumahan Diamond Village Juanda 4;
- Bahwa pertemuan tersebut untuk membahas dan bercerita kelanjutan perumahan Diamond Village Juanda 4 di Cemandi;
- Bahwa saksi membeli lunas di Fatimatu Zahro dan Saksi dijanjikan 1 (satu) tahun setelah pelunasan akan serah terima namun sampai dengan saat ini belum ada serah terima;
- Bahwa developer dari Diamond Village Juanda 4 adalah PT Araya Berlian Perkasa dan Direktornya Fatimatu Zahro;
- Bahwa untuk perjanjian jual beli di Notaris dalam bentuk IJB;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian jual beli yang dipegang oleh Para Penggugat akan tetapi saksi tidak melihat perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian jual beli antara Para Penggugat dengan Fatimatu Zahro, Saksi tahu dengar dari teman-teman di WA, namun Saksi kurang tahu berapa nominal yang dikeluarkan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi unit yang dibeli masing masing Para Penggugat;
- Bahwa untuk Bu Wahyu rumahnya sudah dibangun dua lantai dan tidak dilanjutkan pembangunannya;
- Bahwa Perumahan Diamond Village Juanda ada yang sudah terbangun dan berhenti pembangunannya dan ada yang belum dibangun sama sekali;

3. Saksi Shintawati menerangkan:

- Bahwa saksi membeli rumah di perumahan Diamond Village Juanda 4 di tahun 2021 dan sudah lunas;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diserahkan unit rumah yang saksi beli setelah pelunasan sekitar 6 (enam) bulan saksi dijanjikan serah terima unit;
- Bahwa Saksi sempat terima unit rumah yang saksi beli karena yang saksi beli rumah contoh akan tetapi rumah contoh tersebut ternyata salah objek dan masuk tanah orang lain sehingga rumah dirobohkan dan kemudian saksi dijanjikan untuk diganti unit yang lain;
- Bahwa sempat ada pembangunan rumah pengganti milik saksi tapi belum jadi karena pembangunan berhenti;
- Bahwa saksi bayar di PT Araya Berlian Perkasa;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa saksi tiap minggu datang ke lokasi untuk melihat progres pembangunannya sudah sekitar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa saksi membeli rumah dengan harga Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Fatimatu Zahro dan suaminya saat ini dipenjara;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian jual beli antara Para Penggugat dengan Fatimatu Zahro yang dipegang oleh Para Penggugat akan tetapi saksi tidak melihat perjanjian tersebut karena Saksi dengar dari teman-teman di WA;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa nominal yang dikeluarkan Para Penggugat atas pembelian unit rumah di perumahan Diamond Village Juanda;
- Bahwa saksi tahu lokasi unit yang dibeli masing masing para Penggugat;
- Bahwa untuk Bu Wahyu rumahnya sudah dibangun dua lantai dan tidak dilanjutkan pembangunannya;
- Bahwa rumah di Perumahan Diamond Village Juanda tersebut ada yang sudah terbangun dan berhenti pembangunannya dan ada yang belum dibangun sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Araya Berlian Perkasa No. 3, Tanggal 28 Agustus 2020, bukti TII-1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026 berlokasi di perumahan Diamond Village Juanda yang berlokasi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan disaksikan pejabat pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya atas gugatan Para Penggugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II bukan menyangkut masalah kompetensi mengadili baik kompetensi absolut maupun relatif maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa didalam jawabannya tertanggal 06 Januari 2026, Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan setelah Majelis mempelajarinya pada pokoknya eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

I. Gugatan Para Penggugat error in persona.

- Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar jika ditujukan kepada Tergugat II. Hal ini dikarenakan hubungan hukum terjadinya in casu Perjanjian Ikatan Jual Beli (IJB) berupa Pembelian rumah yang berlokasi di Perumahan Diamond Village Juanda III antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagaimana didalilkan dalam Gugatan aquo;
- Bahwa atas keseluruhan materi Gugatan Para Penggugat adalah adanya pelanggaran perikatan yang tercantum dalam IJB masing-masing Para Penggugat atas pembelian tanah dan bangunan di perumahan Diamond Village Juanda dan apabila Para Penggugat mendalilkan mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang didasarkan pada suatu perikatan, harusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang secara tegas tercantum dalam perikatan tersebut dalam hal ini antara Para Penggugat dan Tergugat I saja dan bukan memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa sebagaimana yang dituangkan dalam Gugatan Para Penggugat dimana masing-masing Para Penggugat telah membuat IJB dengan Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur sehingga Tergugat II sebagai pribadi tidak tercantum dalam IJB masing-masing pihak dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di Perumahan Diamond Village Juanda;
- Bahwa Tergugat II hanya bertindak sebagai Direktur PT. Araya Berlian Perkasa (in casu Tergugat I) yang tidak memiliki pertanggungjawaban sebagai pribadi melainkan sebagai perwakilan dari recht person PT Araya Berlian Perkasa (in casu Tergugat I), sehingga Para Penggugat telah salah dan keliru dengan memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap/kurang pihak (*Exception plurium litis consortium*);

- Bahwa mengingat Objek Sengketa yang berupa tanah dan bangunan yang di dalamnya terkait pihak yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum atas objek sengketa tersebut, maka seharusnya ada pihak-pihak lain diluar Tergugat yang harus ditarik sebagai Turut Tergugat, sebagai pihak yang berkepentingan. Penarikan pihak-pihak lain tersebut dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikan fakta-fakta yang lengkap agar Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan penuh rasa kebenaran dan keadilan. Adapun terkait pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah:
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo sebagai Badan yang berwenang terkait pencatatan tanah di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., sebagai pejabat publik yang berwenang membuat Akta Otentik untuk mengikatkan kesepakatan jual beli secara sah, memastikan para pihak cakap hukum dan objek jelas, memberikan nasihat hukum, serta menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian agar memberikan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli, serta mencegah sengketa di kemudian hari;
- Bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi tetap MARI Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1975, tanggal 20 Januari 1976, maka dalam gugatan Penggugat telah memenuhi unsur eksepsi *exception plurium litis consortium*;

III. Gugatan penggugat tidak jelas (*Exception Obscuur Libel*);

1. Bahwa Para Penggugat telah membuat suatu kekeliruan dalam penyusunan gugatan, yaitu:
 - a) Masing-masing Penggugat merupakan subjek hukum yang berbeda dalam perikatan IJB dengan Tergugat I dimana masing-masing Penggugat memiliki IJB yang berbeda satu sama lain;
 - b) Masing-masing Penggugat melakukan kesepakatan dengan Tergugat I pada hari dan tanggal yang berbeda;
 - c) Masing-masing Penggugat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda antara satu sama lain baik dalam isi perikatan IJB dengan Tergugat I maupun pada pelaksanaan isi perikatan a quo;
 - d) Masing-masing Penggugat meminta nilai penyelesaian yang berbeda dalam petitum masing-masing pihak;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



- e) Masing-masing Penggugat memiliki objek sengketa yang berbeda satu sama lain, dikarenakan masing-masing Peggugat telah melakukan transaksi (perikatan) jual beli atas objek tanah dan bangunan yang berbeda lokasi;
2. Bahwa atas hal tersebut, menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan mencampuradukkan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, Penggugat II dengan Tergugat I, Penggugat III dengan Tergugat I, Penggugat IV dengan Tergugat I, Penggugat V dengan Tergugat I, Penggugat VI dengan Tergugat I, Penggugat VII dengan Tergugat I dimana harusnya masing-masing hubungan hukum yang tertuang didalam suatu perikatan harusnya dilakukan berdasarkan masing-masing Penggugat dengan Tergugat I.
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, maka dengan adanya perbedaan pada objek sengketa masing-masing Pihak menjadikan Gugatan a quo tidak dapat diterapkan pada satu gugatan yang sama;

Maka dalam Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur eksepsi obscuur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat memberi tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat II pada pokoknya tetap pada eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Para Penggugat Error In Persona karena ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana eksepsi Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat ditariknya Tergugat II ikut digugat dikarenakan dalam proses jual beli perumahan ini melibatkan Tergugat I sebagai badan hukum Perseroan Terbatas sekaligus melibatkan Tergugat II sebagai pribadi. Hal ini dilihat dari penggunaan rekening pribadi dalam pembayaran jual beli dan objek tanah yang menjadi lokasi pembangunan rumah (objek perkara) masih diakui sebagai milik pribadi Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses jual-beli dalam perkara a quo melibatkan Tergugat II sebagai pribadi dan Tanah yang menjadi objek jual beli masih diakui sebagai milik Pribadi Tergugat II, maka sudah tepat dan seharusnya Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

(Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak yang berhak menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah Penggugat, sepanjang menurut penilaian dan kepentingannya pihak tersebut mempunyai hubungan hukum, peran atau tindakan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa penarikan seseorang atau badan hukum sebagai Tergugat didasarkan pada dalil adanya perbuatan, hubungan hukum atau kepentingan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan obyek sengketa atau menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama Penggugat menilai pihak tertentu telah merugikan hak-haknya atau memiliki keterkaitan hukum dengan pokok sengketa, maka Penggugat berhak menarik pihak tersebut sebagai Tergugat, Turut Tergugat maupun pihak lain yang relevan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Para Penggugat Error In Persona haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang pihak (*Exception plurium litis consortium*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam replik Para Penggugat tidak ditariknya BPN Sidoarjo dan Notaris dalam perkara a quo dikarenakan proses jual beli rumah dalam perkara a quo belum pernah melibatkan dan tidak didaftarkan ke BPN Sidoarjo dan perjanjian jual beli hanya melibatkan Tergugat I dan Tergugat II kemudian dilegalisir di Notaris sehingga BPN Sidoarjo dan Notaris tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi sebelumnya bahwa pada dasarnya pihak yang berhak menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah Penggugat, sepanjang menurut penilaian dan kepentingannya pihak tersebut mempunyai hubungan hukum, peran atau tindakan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa penarikan seseorang atau badan hukum sebagai Tergugat didasarkan pada dalil adanya perbuatan, hubungan hukum atau kepentingan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan obyek sengketa atau menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat II mengenai eksepsi pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang pihak haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi tersebut dan mencermati formulasi gugatan Para Penggugat merupakan subyek hukum yang berbeda dalam perikatan jual beli dengan Tergugat I yang berbeda satu sama lain, dalam melakukan kesepakatan pada waktu yang berbeda dan masing-masing Penggugat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena masing-masing Penggugat memiliki obyek sengketa yang berbeda dan obyek tanah dan bangunan berbeda pula, maka nilai penyelesaian menjadi berbeda pula;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perdata harus disusun secara jelas, tegas dan lengkap mengenai subyek hukum, obyek sengketa serta dasar hubungan hukum yang menjadi dasar landasan tuntutan agar Tergugat dapat memahami secara pasti apa yang digugat dan agar Pengadilan dapat memeriksa serta mengadili perkara secara tepat;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu surat gugatan Penggugat menggabungkan beberapa tuntutan yang masing-masing memiliki subyek hukum yang berbeda, obyek sengketa yang berbeda serta lahir dari hubungan hukum atau perjanjian yang berbeda pula, tanpa adanya keterkaitan yang erat antara satu sama lain, maka penggabungan demikian menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar gugatan dan ruang lingkup sengketa yang harus diperiksa;

Menimbang, bahwa perbedaan subyek, obyek dan dasar perjanjian tersebut menyebabkan tidak adanya koneksitas yang cukup untuk diperiksa dalam satu perkara yang sama, sehingga gugatan menjadi tidak terang dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan asas gugatan harus memenuhi syarat jelas, tegas dan konsisten antara posita dan petitum, sehingga menimbulkan cacat formil berupa gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo menggabungkan beberapa tuntutan yang berbeda subyek, berbeda obyek, dan berbeda dasar perjanjian dalam satu gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan eksepsi di atas, Majelis mengabulkan eksepsi Tergugat II, bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak memenuhi asas jelas, tegas, dan konsisten yang seharusnya termuat di dalam sebuah gugatan, maka terhadap pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Herzien Inlandsch Reglement (HIR), dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

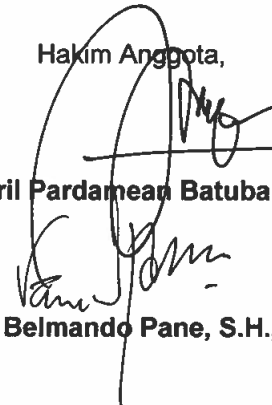
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. dan Paul Belmendo Pane, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda tanggal 30 Oktober 2025,

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2025/PN Sda



putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.


Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp75.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.425.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.690.000,00;
(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)		